

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2021-재무-06

분 야 우수사례

제 목 한국마사회시설관리 업무 위탁계약의 효율적 관리

소관본부 경영관리본부

소관부서 자회사협력부

내 용

1. 업무개요

우리 회에서는 정부의 정규직 전환정책에 따라 '20년 1월 이후 파견·용역 근로자 1,409명에 대한 정규직 전환을 위한 자회사를 설립 후 운영해 오고 있다. 자회사 설립 이후 전체 사업장 내 미화·경비 및 시설물 유지관리업무 등 정규직 전환 결정업무에 대하여 연간 약 600억 원 규모의 위수탁 협약을 1년 단위 수의계약의 형태로 체결 후 월 단위 위탁 수수료를 지급하는 방식으로 해당과업을 수행하는 중이다.

【표1】 위수탁 협약 개요 ('20~'21년)

구 분	'20년	'21년
계약 당사자	[모회사] 한국마사회 - [자회사] 한국마사회시설관리(주)	
과업범위	3개 경마공원·3개 목장·장외발매소 등 한국마사회 전 사업장 내 경비·미화·시설물 유지관리 등 정규직 전환업무	
계약형태	수의계약 ¹⁾	
계약체결	'19. 12. 29.	'20. 12. 29.
계약기간	'20. 1. 1. ~ 12. 31.(1년)	'21. 1. 1. ~ 12. 31.(1년)
계약금액	643.9억 원	651.4억 원

2. 성과분석

위수탁 협약에 따른 자회사 운영 개시 이후 코로나19로 인한 경매 미시행 및 무관중 경매 시행, 모·자회사 소속직원 휴업 실시 등 비상경영체제가 장기간 지속되는 상황이 발생하였다. 정규직 전환과 관련한 정부의 계약지침에 따라 '20년 위수탁 협약이 최초로 체결되었으나, 이와 같은 경매 미시행 등은 계약 당시 예측할 수 없었던 사정으로 당초 위수탁 협약 상에 사업장 운영 중단에 따른 휴업 및 과업 축소로 인한 자회사 소속 근로자 미운영분에 대한 위탁 수수료 정산과 회수 관련 조항이 함결되어 있었다.

이에 자회사협력부에서는 이러한 문제점을 인식하고 위수탁 협약 수정계약을 통해 계약 상 미비점을 보완하는 개선방안을 적극적으로 마련하였다. 모·자회사 동반성장이라는 기조를 유지하면서도 정산방안에 대한 자회사의 수용 가능성, 동 제도의 지속 가능성 및 타 기관의 위수탁 계약관리 현황 등을 감안하여 아래의 [표2]와 같이 위수탁 협약 상 위탁 수수료 정산 관련 근거조항 신설하여 정산을 실시하는 방안을 추진하였다.

당초 체결된 위수탁 협약에서는 도급계약의 일반원칙과 정부 관련지침에 따라 계약 체결 시 결정된 계약금액을 별도의 정산 없이 월할로 지급하는 것으로 하였으나, 개선방안에서는 위수탁 협약 상에 코로나19로 인한 경매시행 중단 등과 같이 위탁자의 책임 없는 사유로 인하여 정상적인 발매와 경주가 이루어지지 못하는 현저한 사정변경에 대한 사항을 유형별로 정의하고, 현저한 사정변경이 지속되는

1) 수의계약 근거(공기업·준정부기관 계약사무 규칙 제8조 제1항 제2의2호) : 고용노동부장관이 고용안정을 위하여 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 기준이 따라 파견근로자 등을 비정규직 근로자가 아닌 근로자로 고용하는 자회사, 출자회사 또는 공공기관과 해당 파견근로자 등이 수행하는 업무에 관한 계약을 체결하는 경우

기간의 정산기간 산입 등 관련사항을 명기하는 수정계약 체결을 '20년 11월에 완료하였다. 이를 계약 상 근거로 하여 '20년 3월 이후 지급한 위탁 수수료에서 자회사가 미사용한 비용 중 명기된 항목에 대한 정산을 실시하였다.

【표2】 위수탁 협약 수정계약('20.11월)을 통한 “현저한 사정변경” 근거조항 신설

- 근거조항 : 위수탁 협약 수정계약서 제5조 제3항 및 제4항
- 정산요건 : “현저한 사정변경 기간”에 한정된 “유형별 정산기준” 명기
 - 코로나 19 사태로 인하여 위탁자의 귀책사유 없이 정상적으로 경주 또는 발매가 이루어지지 못하는 등 아래 내용 및 표와 같은 현저한 사정변경
 - * (정상적 경주 상황) 일반적인 경주 진행상황 + 위수탁 업무의 안정적 체계유지를 위하여 폭우·폭설 등 자연재해와 같은 일시적 경마 중단의 경우 포함
 - * (비정상적 경주 상황) 정상적 경주 외 상황(조교만 시행되는 상황도 포함)
 - * (정상적 발매 상황) 일반적인 발매상황 + 사업장별 제한입장 + 폭우·폭설 등 자연재해와 같은 일시적 발매중단 포함
 - * (비정상적 발매 상황) 정상적 발매 상황 외의 상황(마주만 입장하는 상황 포함)

구 분		발매시행	
		정상발매	비정상발매
경주시행	정상 경주	현저한 사정변경 미해당(미정산)	현저한 사정변경 해당(정산)
	비정상 경주	현저한 사정변경 해당(정산)	현저한 사정변경 해당(정산)

- 정산기준
 - 당사자 간 합의로 결정된 과업량 감소에 따라 수급인이 미사용한 비용'을 정산
 - * 미사용 연장근로수당, 미채용 인원 인건비, 휴업수당 차액 및 해당비용에 대한 부가세
- 정산기간
 - 상기 정산기준에 따라 기지급('20.3월 ~ 12월) 위탁 수수료에 대한 소급적용
 - '21년 이후 분기별 정산

위와 같은 위수탁 협약의 수정계약을 통하여 기존 계약내용의 흠결사항을 보완하고, 명확한 정산기준을 설정한 이후 위탁 수수료에 대한 정산을 실시한 결과 [표3]과 같이 '20년 3월 이후 지급한 비용을 포함하여 '21년 상반기까지의 위탁 수수료 중 약 109억 원을 정산 및 회수하였고, '21년 하반기에는 약 36억 원 가량을 추가로 정산할 것으로 예상되는 등 예산절감 성과를 거두었다.

【표3】 위탁수수료 정산을 통한 예산 절감금액 내역('21년 상반기)

구 분	정산내역	'20년	'21년 (상반기)	합 계
연 근 로 수 당	경마 미시행으로 인한 연장근로 미시행 및 그에 따른 미지급 수당	13억 원	3억 원	16억 원
미 채 용 인 원 인 건 비	코로나19로 인한 휴업 지속 및 이에 따른 미채용분 인건비 (정규직)	15억 원	11억 원	26억 원
휴 업 수 당 차 액	경마 미시행으로 인한 휴업발생 및 이에 따른 미지급 인건비(직무급 등)	25억 원	16억 원	41억 원
법 정 보 험 료	법정보험료의 정산	14억 원	1억 원	15억 원
부 가 가 치 세	위 해당비용에 대한 부가가치세 10%	7억 원	3억 원	10억 원
합 계		75억 원	34억 원	109억 원

3. 조치할 사항

우수사례를 창출한 위 부서에 대해 인센티브를 부여하시기 바랍니다.